Lösungen zu Aufgaben im Kapitel 1 (Was ist Datenschutz?)

1. **Was versteht man unter dem Begriff „informationelle Selbstbestimmung“?**

   - ☐ Ich bestimme selbst darüber was ich als Beruf lerne.
   - ☐ Ich bestimme selbst darüber, welche Medien ich zur eigenen Information nutze.
   - ☐ Ich bestimme selbst darüber, welche Informationen ich über mich veröffentliche und welche nicht.
   - ☐ Ich bestimme selbst darüber, wann ich das Internet nutze und was ich dort tue.
   - ☐ Ich bestimme selbst darüber, wer meine personenbezogenen Daten, zu welchem Zweck, verwenden darf.

2. **Was wird bei sozialen Medien, bezogen auf den Datenschutz oft kritisiert?**

   - ☐ Dass man sich anmelden muss und nicht anonym sein darf.
   - ☐ Dass man nicht nur netten Menschen begegnet.
   - ☐ Dass man mit zu vielen Informationen überschwemmt wird.
   - ☐ Dass die persönlichen Daten oft zu Werbezwecken genutzt und weitergegeben werden.
   - ☐ Dass sie abhängig machen.

3. **Welche Aufsichtsbehörde ist für dich zuständig? Besuche deren Website und stöbere nach Vordrucken oder Vorlagen, die für deine Arbeit wichtig sein können.**
   Eine Übersicht findest du hier: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

4. **Was bedeutet Datenschutz und Datensicherheit?**

   - ☐ Datenschutz ist der Schutz aller Daten vor Manipulation, Verlust oder unberechtigter Kenntnisnahme.
   - ☐ Datensicherheit gewährleistet, dass alle persönlichen Daten jederzeit für jeden abrufbar sind.
   - ☐ Datenschutz stellt sicher das alle elektronischen Daten eines Unternehmens in einer Cloud gespeichert werden
   - ☐ Datenschutz ist ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
   - ☐ Datensicherheit ist der Schutz aller Daten vor Manipulation, Verlust oder unberechtigter Kenntnisnahme.

5. **Nenne 3 Beispiele von besonderen personenbezogenen Daten, die in einem Arbeitsverhältnis verarbeitet werden könnten**

   - Religionszugehörigkeit (evangelisch oder katholisch→Kirchensteuer)
   - biometrische Daten wie Bilder
   - Gesundheitsdaten wie Brillenträger oder Vorerkrankungen, wenn dies bei der Ausübung einer Tätigkeit relevant ist
   - Herkunft

6. **Welche der folgenden Punkte gehören zu den Verarbeitungen nach Art. 4 DSGVO?**

   - ☐ Einschränken
   - ☐ Löschen
   - ☐ Abgleichen
   - ☐ Ordnen
   - ☐ Erfassen
   - ☐ Terminieren
   - ☐ Entwerfen
   - ☐ Speichern

7. **Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der DSGVO und dem BDSG?**

   - ☐ Unternehmen dürfen sich aussuchen, ob sie das BDSG oder die DSGVO anwenden.
   - ☐ Die DSGVO war nur ein Versuch der EU, der gescheitert ist, weshalb das BDSG als nationales Gesetz angewendet wird.
   - ☐ Die DSGVO ist ein Gesetz auf europäischer Ebene, welches durch das BDSG konkretisiert wurde. Beide Gesetze sind von Unternehmen und Organisationen zu berücksichtigen.

8. **Nenne 10 Beispiele von personenbezogenen Daten, die ein Arbeitgeber von dir erheben könnte.**

   Name, Adresse, TelNr, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Religion, Familienstatus, Anzahl der Kinder, Steuerklasse, Steuer-ID-Nr., Krankasse und Versichertennummer, Sozialversichertennummer, etc.

9. **Was ist eine teil- oder automatisierte Verarbeitung?**
   - ☐ Wenn neuartige Systeme, wie z.B. eine KI zur Recherche genutzt werden, ohne dass dabei personenbezogene Daten eingegeben werden.
   - ☐ Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe technischer Unterstützung, wie z.B. Computer, Smartphones, Maschinen, etc.
   - ☐ Eine Verarbeitung die ohne technische Hilfsmittel durchgeführt wird.

10. **Wer fällt in den Anwendungsbereich der DSGVO, wenn die genannten Stellen personenbezogene Daten verarbeiten?**

    - ☐ Sängerin Silvia, die in ihrem privaten Smartphone die Telefonnummer ihrer Kollegin verwaltet.
    - ☐ Der Schachverein „King Chess“ aus Dänemark.
    - ☐ Der selbstständige Influencer aus Köln, der Produkte testet und Videos im Internet zur Verfügung stellt.
    - ☐ Die Firma „Samurai“ aus Japan, die ihre Produkte weltweit vertreibt?
    - ☐ Der Betriebsarzt aus München des Konzerns „CrashCars AG“ aus Nürnberg

11. Wer fällt in den Anwendungsbereich des BDSG, wenn die genannten Stellen personenbezogene Daten verarbeiten?

- ☐ Die Gemeindeverwaltung der Stadt Frankfurt Oder.
- ☐ Der Schachverein „Räuber-Schach“ aus Düsseldorf.
- ☐ Der selbstständige Influencer aus Köln, der Produkte testet und Videos im Internet zur Verfügung stellt.
- ☐ Die Firma „Samurai“ aus Japan, die ihre Produkte in Dänemark vertreibt?
- ☐ Der Betriebsarzt aus München des Konzerns „CrashCars AG“ aus Nürnberg

12. § 26 BDSG gilt für die Verarbeitung von Beschäftigten. Was sind Beschäftigte im Sinne BDSG und DSGVO?

- ☐ Arbeitnehmer
- ☐ Vorstandsmitglieder
- ☐ Ehrenamtliche (Verein / Verband)
- ☐ Auszubildende
- ☐ Leiharbeiter
- ☐ Bewerber
- ☐ Bereits ausgeschiedene Beschäftigte

13. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- ☐ Die DSGVO beschäftigt sich überwiegend mit Datenschutz, enthält aber auch Vorschriften zur Datensicherheit.
- ☐ Beim Datenschutz geht es um die Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen.
- ☐ Datensicherheit beschäftigt sich überwiegend mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen.
- ☐ Die Schnittmenge von Datenschutz und Datensicherheit sind die sogenannten technisch organisatorischen Maßnahmen (TOM).

14. Welche beiden Aussagen zu den gesetzlichen Grundlagen des Datenschutzes sind korrekt?

- ☐ Die DSGVO gilt ausschließlich für Unternehmen, nicht für die öffentlichen Stellen des Bundes.
- ☐ Die DSGVO gilt als europäisches Recht in jedem Mitgliedsland der EU. Die nationalen Parlamente (in Deutschland der Bundestag) mussten der DSGVO nicht zustimmen.
- ☐ In Deutschland enthalten neben dem BDSG und der DSGVO noch zahlreiche weitere Gesetze Vorschriften zum Datenschutz.
- ☐ Das Bundesdatenschutzgesetz gilt ausschließlich für öffentliche Stellen.

15. Ein kanadischer Konzern möchte seine Produkte online in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) anbieten.
Er lässt dazu Onlinehops in Englisch, Deutsch und Französisch entwickeln, welche in einem Rechenzentrum in Südafrika gehostet sind.
Welche Aussage in Bezug auf den Datenschutz ist richtig?

- ☐ Die Regeln der DSGVO müssen nicht beachtet werden, da der Sitz des Unternehmens in Kanada liegt und der Online-Shop über Südafrika läuft.
- ☐ Da der Konzern seinen Sitz in Kanada hat, müssen die kanadischen Datenschutzgesetze beachtet werden, die DSGVO muss daher nicht einbezogen werden.
- ☐ Da der Onlineshop sich an Kunden (betroffene Personen) in Europa richtet, müssen alle Vorgaben der DSGVO beachtet werden.

16. Was sind personenbezogene Daten?

- ☐ Nur Daten, die eine identifizierte Person bezeichnen.
- ☐ Ausschließlich Namen, Adresse und Kontaktdaten, da diese Daten die Person direkt bezeichnen.
- ☐ Alle Daten, die ständig verfügbar sein müssen und eine natürliche Person betreffen.
- ☐ Alle Daten, von denen man direkt oder indirekt eine natürliche Person ermitteln kann.

17. **Wer ist bei einer verantwortlichen Stelle immer für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften verantwortlich?**

- ☐ Der Datenschutzbeauftragte
- ☐ Der Abteilungsleiter, in dessen Abteilung die Daten verarbeitet werden
- ☐ Die oberste Leitungsebene